

lineamientos-en-materia-de-datos-personales-para-area-de-comex-grunenthal

policies/lineamientos/lineamientos-en-materia-de-datos-personales-para-area-de-comex-grunenthal.docx

Lineamientos en materia de datos personales para área de COMEX de Grünenthal

CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Interno

REFERENCIA

[Inserte Referencia]

VERSIÓN

1

FECHA

[Inserte fecha]

AUTOR DEL DOCUMENTO

[Inserte nombre]

PROPIETARIO DEL DOCUMENTO

[Inserte nombre]

Historial de revisiones

VERSIÓN

FECHA

AUTOR DE REVISIÓN

RESUMEN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS

Distribución

NOMBRE

TÍTULO

Aprobación

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

FECHA

Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer reglas específicas para el tratamiento de datos personales en el Área de COMEX de Grünenthal de México, S.A. de C.V. (en adelante, "Grünenthal"), la cual gestiona internamente la promoción de productos dirigidos a profesionales de la salud, así como el análisis de su efectividad, implicando el tratamiento de datos personales de profesionales de la salud (en adelante, los "Titulares").

Para tal efecto, el Área de COMEX deberá observar lo siguiente:

Puesta a disposición del Aviso de Privacidad: De forma previa a la obtención de cualquier dato personal, se deberá poner a disposición del Titular el Aviso de Privacidad correspondiente.

El Área deberá verificar y conservar evidencia de que el Aviso de Privacidad fue puesto a disposición del Titular.

Inalterabilidad del Aviso de Privacidad: El personal del Área de COMEX no podrá modificar, alterar o suprimir el contenido del Aviso de Privacidad ni de cualquier otro documento aprobado por el Departamento de Datos Personales.

Consentimiento en la primera interacción con profesionales de la salud: En la primera interacción con el profesional de la salud, particularmente al momento de solicitar si acepta recibir visitas por parte de

representantes de Grünenthal, el Área deberá:

Solicitar y obtener la firma digital del Titular, mediante la cual manifieste su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales conforme al Aviso de Privacidad previamente puesto a disposición;

Asegurar que el mecanismo de firma digital permita acreditar de manera fehaciente la identidad del Titular y su voluntad;

Generar, registrar y conservar la evidencia del consentimiento otorgado en los sistemas autorizados;

Verificar que no se realice el alta, contacto o seguimiento del médico en los sistemas si no se cuenta con dicha evidencia.

En caso de que el Titular no otorgue su consentimiento o no acepte recibir visitas, el Área deberá abstenerse de tratar sus datos personales para dichas finalidades y registrar dicha negativa, evitando cualquier contacto posterior.

Principio de finalidad: El tratamiento de datos personales deberá limitarse estrictamente a las finalidades establecidas en el Aviso de Privacidad aplicable a profesionales de la salud de Grünenthal.

Principio de minimización: Únicamente podrán recabarse datos personales que resulten adecuados, relevantes y necesarios para las finalidades autorizadas, evitando la recopilación de información excesiva o no vinculada.

Calidad y actualización de la información: El Área deberá procurar que los datos personales de los médicos se mantengan exactos, completos y actualizados, implementando mecanismos razonables de validación y actualización periódica.

No insistencia y respeto a la voluntad del Titular: En caso de que un médico manifieste su inconformidad, oposición o negativa al tratamiento de sus datos personales, el Área deberá:

Abstenerse de continuar con el contacto para dichas finalidades;

Registrar dicha situación en los sistemas o listados internos correspondientes;

Evitar cualquier contacto posterior relacionado con promoción o invitaciones.

Uso de datos para contacto e invitaciones: El contacto con médicos para fines de promoción, invitaciones a cursos, talleres o actividades deberá realizarse:

A través de medios institucionales autorizados;

Respetando en todo momento las preferencias y decisiones del Titular;

Evitando prácticas invasivas, reiteradas o no solicitadas.

Prohibición de uso de bases de datos de terceros no autorizadas: El Área de COMEX deberá abstenerse de adquirir, utilizar o explotar bases de datos de médicos provenientes de terceros sin contar previamente con la validación y autorización del Departamento de Datos Personales.

En caso de requerirse el uso de este tipo de información, el Área deberá:

Someter previamente el caso a revisión del Departamento de Datos Personales;

Permitir que dicho Departamento verifique que la obtención y transferencia de los datos personales cumple con los requisitos establecidos en la normativa aplicable;

Asegurar que existan los instrumentos contractuales y garantías necesarias que legitimen el tratamiento de los datos personales.

En ausencia de dicha validación, queda estrictamente prohibido el uso de bases de datos adquiridas o proporcionadas por terceros.

Uso de sistemas autorizados: Todo tratamiento de datos personales deberá realizarse exclusivamente en los sistemas autorizados por Grünenthal. Queda prohibido el almacenamiento, descarga o tratamiento de datos personales en medios no autorizados.

Evaluación objetiva de Titulares: Cualquier evaluación de profesionales de la salud para ver su idoneidad como parte de la red de promoción de Grünenthal deberá realizarse con base en criterios objetivos, documentados y verificables.

En caso de que se adopten medios automatizados para llevar a cabo dichas evaluaciones, los resultados obtenidos, así como la metodología utilizada por dichos medios, deberán ser revisados en todo momento por una persona física, quien podrá validar, ajustar o modificar los resultados conforme a criterios razonados.

Transferencias y comunicación a terceros: Cualquier transferencia de datos personales de Grünenthal a un

tercero deberá realizarse conforme a lo establecido en el Aviso de Privacidad y previa validación del Departamento de Datos Personales y del área Legal.

Confidencialidad: El personal deberá guardar absoluta confidencialidad respecto de los datos personales tratados, y no podrá divulgarlos ni utilizarlos fuera del ámbito de sus funciones.

Conservación de la información: Los datos personales deberán conservarse únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades previstas en el Aviso de Privacidad y conforme a la normativa aplicable, debiendo posteriormente bloquearse y eliminarse.

Atención de Derechos ARCO: El Área deberá colaborar activamente con el Departamento de Datos Personales en la atención de solicitudes de derechos ARCO, proporcionando la información requerida dentro de los plazos establecidos.

Medidas de seguridad de la información:

El personal deberá:

Utilizar exclusivamente correos electrónicos, sistemas y equipos autorizados por Grünenthal;

Abstenerse de compartir información mediante aplicaciones de mensajería instantánea no autorizadas;

Utilizar contraseñas seguras y resguardar sus credenciales;

Evitar el uso de dispositivos o nubes personales;

Reportar de inmediato cualquier incidente de seguridad.

Capacitación y cumplimiento: El personal deberá conocer y aplicar las políticas internas de protección de datos personales y participar en las capacitaciones correspondientes.